

**LA COMISIÓN INTERVENTORA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PARA LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA
EXPERIMENTAL
YACHAY**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República, expresa: *“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”;*

Que, el artículo 27 de la Constitución de la República, dispone: *“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.*

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”;

Que, el artículo 28 de la Carta Magna, indica: *“La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.*

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta tercer nivel de educación superior inclusive”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, indica: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;*

Que, el artículo 297 de la Carta Marga, expresa: *“Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.*

Las Instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público”;

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: *“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;*

Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: *“El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”;*

Que, el artículo 355 de la Carta Magna, dispone: *"El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.*

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (...);"

Que, el artículo 386 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: *"El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales.*

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman";

Que, el artículo 8 de La Ley Orgánica de Educación Superior, determina: *"Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes fines: "f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional en armonía con los derechos de la naturaleza constitucionalmente reconocidos, priorizando el bienestar animal";*

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, manifiesta: *"Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se rige por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica y tecnológica global";*

Que, el artículo 13, *ibídem*, establece: *“Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de Educación Superior:*

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; (...)

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los niveles y modalidades del sistema”;

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: *“Reconocimiento de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.*

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas.

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas”;

Que, las letras e) y f) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, indica: *“Ejercicio de la autonomía responsable. - La autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: e) La libertad para gestionar sus procesos internos; f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Para el efecto, en el caso de instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por la normativa del sector público”;*

Que, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: *“Asignación de recursos para cultura investigación, ciencia y tecnología e innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán acceder adicional y preferentemente a los recursos públicos concursables de*

la pre asignación para cultura investigación, ciencia, tecnología e innovación establecida en la Ley correspondiente. Para el efecto se simplificarán los procesos administrativos para que la obtención de recursos para investigación, ciencia, tecnología e innovación sean oportunos, efectivos y permitan el desarrollo de un interés permanente de los investigadores y docentes”;

Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: *“Las universidades y escuelas politécnicas de carácter público y particular asignarán de manera obligatoria en sus presupuestos partidas para ejecutar proyectos de investigación, adquirir infraestructura tecnológica, publicar textos pertinentes a las necesidades ecuatorianas en revistas indexadas, otorgar becas doctorales a sus profesores titulares y pago de aprobadas.*

En las universidades y escuelas politécnicas esta asignación será de al menos el 6% de sus respectivos presupuestos”;

Que, el artículo 148 de la Ley referida Ley, señala: *“Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan intervenido en una investigación tendrán derecho a participar, individual o colectivamente, de los beneficios que obtenga la institución del Sistema de Educación Superior por la explotación o cesión de derechos sobre las invenciones realizadas en el marco de lo establecido en esta Ley y la de Propiedad Intelectual. Igual derecho y obligaciones tendrán si participan en consultorías u otros servicios externos remunerados”;*

Que, el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala: *“El Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene a su cargo la planificación, regulación y coordinación del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana (...)”;*

Que, el artículo 169 letras e) y n) de la LOES, dispone: *“Son atribuciones y deberes del Consejo de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: (...) e) Aprobar la intervención y la suspensión de las Instituciones de Educación Superior por alguna de las causales establecidas en esta Ley, y de ser el caso, de manera fundamentada, suspender las facultades de las máximas autoridades de la*

institución intervenida (...) n) Monitorear el cumplimiento de los aspectos académicos y jurídicos de las Instituciones de Educación Superior (...);

Que, el artículo 197 de la referida Ley, manifiesta: *“El proceso de intervención es una medida académica y administrativa, de carácter cautelar y temporal, resuelta por el Consejo de Educación Superior con base en los informes del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, tendiente a solucionar problemas que atenten el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior; mantener la continuidad de los procesos; asegurar y preservar la calidad de gestión y, precautelar el patrimonio institucional, garantizando con ello el derecho irrenunciable de las personas a una educación de calidad de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República y esta Ley. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 204 de la presente Ley, la intervención podrá suspender temporalmente las funciones de las autoridades de la institución de educación superior, previa autorización del Consejo de Educación Superior, dentro del plazo de treinta días de iniciada la intervención. En este caso la Comisión interventora podrá asumir temporalmente las funciones del Órgano Colegiado Superior, el Presidente de la Comisión interventora asumirá las funciones de rector de la institución de educación superior y la representación legal, judicial y extrajudicial, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar por las actuaciones de las máximas autoridades (...) La designación de la Comisión interventora la efectuará el Consejo de Educación Superior (...);*

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, establece: *“Créase la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior”;*

Que, el inciso tercero del artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, COA, señala: *“(...) Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base de los informes técnicos, económicos y jurídicos provistos bajo responsabilidad de los órganos a cargo de las actividades de ejecución y asesoría en la administración (...);*

Que, el artículo 64 del COA, prevé: *“Sesiones por medios electrónicos. Las sesiones podrán realizarse a través de medios electrónicos”*;

Que, el artículo 14 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, dispone: *“Entidades de Investigación Científica.- Son aquellos organismos públicos, personas jurídicas, asociaciones, privadas o mixtas, incluyendo a las instituciones de educación superior, acreditadas según las normas emitidas por la entidad rectora del Sistema que dedica sus actividades a la investigación científica, al desarrollo tecnológico, o que presten servicios relacionados.*

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en concordancia con el Plan Estratégico de cada entidad de investigación científica y mediante el respectivo reglamento, determinará aquellos servicios que sean relacionados a la investigación científica o al desarrollo tecnológico”;

Que, el artículo 42 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, expresa: *“Comprende los procesos investigativos encaminados a obtener resultados orientados al incremento de la productividad, la diversificación productiva, la satisfacción de necesidades o al efectivo ejercicio de los derechos de las personas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y de la naturaleza”*;

Que, el artículo 60 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, expresa: *“Fondos destinados a proyectos de investigación, es la asignación de financiamiento no reembolsable asignado a actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, sean públicos, privados, comunitarios o mixtos, que realicen actividades de investigación para la ejecución de programas y proyectos orientados al efectivo ejercicio de los derechos de las personas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y de la naturaleza (...)”*;

Que, el artículo 62 del Código, ibídem, manifiesta: *“Los programas y proyectos de investigación financiados a través de fondos públicos, por su naturaleza, son de interés público y, por ende, se encuentran en beneficio directo de la colectividad, por lo que una vez adjudicado el financiamiento, conforme los procedimientos y principios correspondientes, no será necesaria declaratoria*

posterior de autoridad competente para la asignación y transferencia de los recursos”;

Que, el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, dispone: *“Efectos de la firma electrónica. - La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio”;*

Que, el artículo 37 del Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo de Educación Superior, expresa: *“Las IES, a partir de sus fortalezas o dominios académicos, así como desde la especificidad de sus carreras o programas, deberán contar con políticas, líneas, planes, programas y proyectos de investigación; los cuales deberán guardar correspondencia con los requerimientos, prioridades y necesidades del contexto nacional y local; sin perjuicio de seguir el principio de autodeterminación para la producción de pensamiento y conocimiento; propendiendo al diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica básica, tecnológica, humanista y global, desde la conformación de las redes institucionales, nacionales e internacionales.*

La investigación institucional se desarrollará con la participación de docentes y estudiantes de forma responsable según lo establecido en la normativa que rige el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. En el marco de la investigación, la vinculación con la sociedad, la innovación y la transferencia de conocimientos, las IES podrán aportar a la mejora y actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional. Además, la investigación institucional deberá desarrollarse en el marco de la ética, el respeto y conservación de la naturaleza y el ambiente; así, como procurar el rescate, aprovechamiento y potenciación de los conocimientos tradicionales”;

Que, el artículo 43 del Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo de Educación Superior, expresa: *“La investigación académica y científica es la labor creativa, sistemática, rigurosa, sistémica, epistemológica y metodológicamente fundamentada que produce conocimiento susceptible de universalidad, originalmente nuevo y orientado al crecimiento del cuerpo teórico de uno o varios campos científicos.*

Se desarrolla mediante programas y proyectos de investigación, enmarcados en los objetivos, políticas institucionales, líneas de investigación y recursos disponibles de las IES. Las líneas, programas y proyectos responden a los desafíos y problemas sociales, naturales, tecnológicos, entre otros, priorizados por la institución. Los proyectos podrán desarrollarse institucionalmente o a través de redes nacionales y/o internacionales.

Las IES establecerán los mecanismos y normativa pertinente para que tanto profesores, investigadores como estudiantes desarrollen investigación académica y científica relevante y sus resultados sean difundidos y/o transferidos, buscando el impacto social del conocimiento, así como su aprovechamiento en la generación de nuevos productos, procesos o servicios.

La investigación académica y científica genera resultados que pueden ser utilizados en propuestas de vinculación con la sociedad que beneficien la calidad de vida y el desarrollo social. A su vez, la vinculación con la sociedad identifica necesidades y genera preguntas relevantes para la investigación.

La investigación que se desarrolla en el ámbito de las maestrías académicas con trayectoria de investigación y de los doctorados se fundamenta en la investigación académica y científica”;

Que, el Pleno del CES, en su cuarta sesión extraordinaria, realizada el día 14 de enero de 2021, mediante resolución RPC-SE-04-No.007-2021, en el artículo 2, aprobó en primer debate la intervención integral de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la causal a) establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior hasta el 31 de agosto de 2021;

Que, el Pleno del CES, en su quinta sesión extraordinaria, realizada el día 14 de enero de 2021, mediante resolución RPC-SE-05-No.010-2021, en el artículo 1, aprobó en segundo debate la intervención integral de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la causal a) establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior hasta el 31 de agosto del 2021;

Que, en el artículo 2 de la resolución mencionada, fueron designados como miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a José María Lalama Aguirre, en calidad de Presidente; (...) y, a Guido Xavier Prado Chiriboga, Miembro Jurídico;

Que, el Pleno del CES, en su tercera sesión ordinaria, realizada el día 3 de febrero de 2021, mediante resolución RPC-SO-03-No.070-2021 resolvió en el “*Artículo 2.- Reformar el artículo 2 de la Resolución RPC-SE-05-No.010-2021, de 14 de enero de 2021, modificando en su contenido lo siguiente:*

Sustitúyase el siguiente texto:

“(...) Artículo 2.- Designar como miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a José María Lalama Aguirre, en calidad de Presidente; (...) a Byron Remigio Rodas Reyes, Miembro Administrativo; y, a Guido Xavier Prado Chiriboga, Miembro Jurídico (...).”

Por el texto descrito a continuación:

“(...) Artículo 2.- Designar como miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a José María Lalama Aguirre, en calidad de Presidente; (...) y, a Guido Xavier Prado Chiriboga, Miembro Jurídico (...);”

Que, el Pleno del CES, en su cuarta sesión ordinaria, realizada el día 19 de febrero de 2021, mediante resolución RPC-SO-04-No.105-2021, en el artículo 2, resolvió designar como Miembro Administrativo de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a Patricia López Fraga;

Que, el Pleno del CES, en su séptima sesión ordinaria, realizada el día 31 de marzo de 2021, mediante resolución RPC-SO-07-No.203-2021, en el artículo 2, resolvió designar como Miembro Jurídico de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a Andrés Felipe Ricaurte Pazmiño;

Que, una vez en funciones los miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de

Tecnología Experimental Yachay, con base en el artículo 4 de la resolución RPC-SE-05-No.010-2021 expedida por el Pleno del CES, en relación a la autorización conferida a la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay para poder suspender temporalmente las funciones de las autoridades de la institución de educación superior referida, se juzga pertinente acoger el contenido del mismo;

Que, la letra d) del artículo 12 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, determina: *“Fines.- La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY además de lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, promocionará e incorporará los siguientes fines institucionales:*

d) Realizar investigación científica y tecnológica para promover la generación, asimilación, adaptación y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos orientados al cambio de la matriz productiva del país en base al Plan Nacional de Desarrollo”;

Que, los literales f) y g) del artículo 69 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, disponen: *“De las Funciones, Competencias y Responsabilidades del Consejo Superior Universitario.- El Consejo Superior Universitario tendrá las siguientes funciones:*

(...) f) Expedir, reformar o derogar la normativa interna y resoluciones de carácter general de la universidad;

g) Definir principios, políticas, directrices y lineamientos encaminados a normar la organización y el funcionamiento administrativo, académico e investigativo de la Universidad (...);

Que, el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Legislación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, expresa: *“Del informe.- Una vez realizado el análisis, debate, verificación y validación del nuevo proyecto, reforma sustitución o derogación de cuerpos normativos internos institucionales, la comisión de legislación elaborará el respectivo informe, observando lo dispuesto en la presente*

resolución, y remitirá al Consejo Superior Universitario o quien haga sus veces para su aprobación y expedición de considerarlo pertinente”;

Que, el literal 6.1.3. del Procedimiento “Elaboración, Actualización, Revisión, Aprobación, Difusión, Conservación y Control de Documentos Normativos Internos”, señala: *“Los tipos de documentos previamente descritos serán elaborados, revisados y aprobados de acuerdo a la siguiente tabla:*

<i>Tipo de Documento</i>	<i>Elaboración</i>	<i>Revisión</i>	<i>Aprobación</i>	<i>Medio de Aprobación</i>
<i>Reglamentos</i>	<i>Unidad/es académica/s o administrativa/s que requieran el documento</i>	<i>Comisión de Legislación Consejo Académico (para temas académicos)</i>	<i>Órgano Colegiado Superior</i>	<i>Resolución motivada</i>

Que, mediante resolución SO-001-2021-CIFI-YACHAY, de 12 de febrero de 2021, la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, determino: *“Artículo 1.- Suspender las funciones de las máximas autoridades de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, durante el tiempo de intervención, hasta el 31 de agosto de 2021.*

Artículo 2.- Asumir las funciones del Órgano Colegiado Superior y el Presidente de la Comisión las funciones de Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y la representación legal, judicial y extrajudicial de la institución de educación superior”;

Que, mediante Acción de Personal UITEY-DTH-2021-007-ENCARGO, de 04 de mayo de 2021, suscrito por José María Lalama, Ph.D., Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, designa al Abg. Edison Mauricio Moya Guachamín, como Coordinador Jurídico encargado de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, mediante resolución RCIFI-SE-09 No. 034-2021, de 05 de mayo de 2021, en su artículo 1 determina: *“Designar al Abg. Edison Mauricio Moya Guachamín, como Secretario Ad- hoc de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, esto es desde el 05 de mayo de 2021 y hasta la designación del titular o nueva disposición de la CIFI”*;

Que, memorando UITEY-CACAD-2021-0080-M, de fecha 06 de agosto de 2021, Diego Rueda, Mgs., Secretario Ad-hoc del Consejo Académico, notifica a José María Lalama, Ph.D., Presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, la resolución No. RCA-SE-013 No. 046-2021, de fecha 06 de agosto de 2021;

Que, el artículo 2 de la resolución RCA-SE-013 No. 046-2021, de fecha 06 de agosto de 2021, establece: *“Aprobar la propuesta de Reglamento para la presentación y financiamiento de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) con fondos concursables de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, con las observaciones incluidas en la sesión”*;

Que, mediante memorando UITEY-CIFI-2021-0190, de 08 de agosto de 2021, y su alcance remitido mediante memorando UITEY-CIFI-2021-0192, de fecha 08 de agosto de 2021, el Presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, José Lalama Aguirre, Ph.D., solicita al Secretario Ad-Hoc de la Comisión Interventora, convocar a sus miembros a la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de forma virtual el día martes 10 de agosto de 2021, desde las 13h30;

Que, mediante memorando UITEY-CIFI-2021-0191, de fecha 08 de agosto de 2021, y su alcance remitido mediante memorando UITEY-CIFI-2021-0193, de fecha 08 de agosto de 2021, el Secretario Ad-Hoc de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, convoca a la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, a desarrollarse bajo la modalidad virtual, el día martes 10 de agosto de 2021, desde las 13h30;

Que, durante la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria modalidad virtual de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de fecha 10 de agosto de 2021, sus miembros decidieron tratar y votar resolución RCA-SE-13 No. 046-2021 emitida por el Consejo Académico, referente a la propuesta de Reglamento para la presentación y financiamiento de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) con fondos concursables de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y notificada mediante memorando UITEY-CACAD-2021-0080-M; y,

Que, es obligación de las máximas instancias de la Universidad y sus Autoridades cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto, las disposiciones generales y las resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 48 literal j) del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades

RESUELVE:

Expedir el:

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i) CON FONDOS CONCURSABLES DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

Artículo. 1.- Objeto: El objeto del presente reglamento es establecer los procedimientos de selección, análisis, seguimiento y evaluación de los proyectos de Investigación a ser financiados con fondos de investigación asignados por la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay (UITEY), que se realizarán a través de concursos, conforme las políticas y estrategias institucionales y nacionales sobre investigación científica, transferencia tecnológica e innovación.

Artículo. 2.- Ámbito: Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicables a los docentes e investigadores de tiempo completo de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay que realicen proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) para ser financiados con fondos institucionales, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior.

Artículo 3.- Principios orientadores: Los principios que orientan a la gestión de la investigación y que constituyen la base para el trabajo de los investigadores son los siguientes, en concordancia con los principios del sistema de educación superior:

- **Pertinencia:** los proyectos de investigación deben demostrar, desde su planteamiento inicial, que su fin último es el incidir positivamente en sus campos de estudio y en la sociedad. El término de pertinencia conlleva responsabilidad frente a los resultados e impactos que tendrán los productos y resultados de la investigación. Esto respetando la libertad de investigación en todos los ámbitos y formas de la misma. (Alineados a las líneas de investigación de la Universidad conforme el PEDI)
- **Ética de la investigación:** implica la preocupación por no generar daño alguno a la salud física y mental de los individuos que participen en las investigaciones. Asimismo, implica la preocupación por el bienestar de los animales y el de los ecosistemas que sean incluidos en las investigaciones como objetos de estudio.
- **Integridad científica:** Es la acción honesta y veraz en el uso y conservación de los datos que sirven de base a una investigación, así como en el análisis y comunicación de sus resultados. La integridad debe regir no sólo la actividad científica de un investigador, sino que debe extenderse a sus actividades de enseñanza y a su ejercicio profesional. Asimismo, implica declarar los conflictos de interés que pudieran afectar el curso de un estudio o la comunicación de sus resultados.
- **Interdisciplinariedad:** la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay (UITEY), promueve y prioriza que el abordaje de los problemas complejos de nuestra sociedad y el desarrollo de soluciones se realicen

a través de la investigación interdisciplinaria, sin que por ello se deje de reconocer y apoyar la investigación disciplinaria en todas las áreas del conocimiento.

- **Respeto de los derechos de autor:** la UITEY vela por proteger los derechos morales y patrimoniales de los autores sobre sus obras, en correspondencia con lo que dispone el Código Orgánico de la economía social de los conocimientos, la innovación y los saberes ancestrales.
- **Investigación y formación:** la investigación tiene puntos de encuentro con la formación profesional que fortalecen las competencias de los estudiantes en los distintos niveles de su formación, el desarrollo de las capacidades de docencia de sus profesores permite mejorar las metodologías y las buenas prácticas de la investigación en educación. En este sentido, la Vicecancillería de Investigación e Innovación, o quien hiciere sus veces, promueve la participación de estudiantes en los proyectos de investigación que se desarrollan en la Universidad.
- **Difusión y divulgación:** como aporte de la investigación al servicio de la sociedad, se promueve que los productos y resultados de investigación sean socializados, primeramente, con la comunidad universitaria y luego con la sociedad, a través de publicaciones académicas, espacios de sustentación, análisis y deliberación.
- **Compromiso institucional del investigador:** todo el personal académico, estudiantil y administrativo que haga uso de recursos físicos, financieros, intelectuales o humanos de la Universidad para el desarrollo de un proyecto de investigación deberá adherirse explícitamente a los reglamentos de la Universidad, las bases de los concursos a los cuales se presenta, y cumplir con las condiciones y deberes descritos al momento de otorgarse el financiamiento. Adicionalmente, toda información relacionada al manejo del proyecto de investigación deberá ser notificado a la Vicecancillería de Investigación e Innovación o quien hiciera sus veces.

CAPÍTULO II

PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 4.- Para los concursos de proyectos de investigación se realizará una convocatoria previa, donde constará el tiempo y las bases necesarias para la

presentación y adjudicación de proyectos de investigación dentro de la UITEY, coordinada por la Vicecancillería de Investigación e Innovación o quien hiciera sus veces, a través de los medios de comunicación oficiales de la Universidad y se llevará a cabo charlas informativas. A continuación, se detalla las etapas y procedimientos para la realización de los concursos:

4.1. Presentación de propuestas de proyectos de investigación: Para presentar el proyecto de investigación, el Director del Proyecto deberá cumplir con los siguientes procedimientos:

- a) Cumplimiento con el formato vigente para la presentación de los proyectos de investigación. El formato debe encontrarse debidamente firmado por el Director del Proyecto y el Decano de la Escuela a la que pertenece el Director del proyecto.
- b) Currículo Vitae.
- c) Si en el proyecto de investigación participan estudiantes de pre y post grado que se encuentren en Titulación, deberán entregar la copia del plan de tesis aprobado por la Escuela, en el cual se evidenciará que el estudiante desarrollará su tesis sobre la temática del proyecto, con la respectiva aprobación de su tesista y Decano.
- d) Si se trata de proyectos que servirán como insumos para el desarrollo de tesis doctorales de los docentes de la UITEY, se entregará la copia del plan de tesis aprobado por la Institución en la que estudia el docente.
- e) El Director del Proyecto podrá dirigir simultáneamente hasta cuatro proyectos de investigación con financiación interna, tomando en cuenta, la carga académica total involucrada en las propuestas, de acuerdo a lo establecido en la presente normativa.
- f) En caso de que el proyecto provenga de un Grupo de Investigación, deberá presentar el acta constitutiva del mismo, debidamente aprobado por la unidad correspondiente.

Toda la documentación antes señalada, se entregará en la Vicecancillería de Investigación e Innovación o quien hiciera sus veces.

4.2. Etapa de revisión: La Vicecancillería de Investigación e Innovación revisará los formatos de proyectos de investigación y verificará el cumplimiento de la información entregada, en caso que la documentación solicitada no se encuentre completa la aplicación no será aceptada. Si se verifica falsedad o alteración de la

información suministrada por el/la interesado/a, la solicitud será inmediatamente rechazada, sin perjuicio del proceso administrativo correspondiente.

Si se trata de proyectos en red, deberá adjuntar una carta de compromiso. Si el proyecto fuese aprobado, se solicitará el Acuerdo de Colaboración en Red para la ejecución de proyectos de investigación, debidamente firmado.

Al momento de postular, los investigadores deberán estar acreditados o haber iniciado el trámite correspondiente, en el Sistema de Registro, Acreditación y Categorización de Investigadores Nacionales y Extranjeros.

4.3. Estructura: La estructura del personal que forme parte de un proyecto de investigación se conformará de la siguiente manera:

- a) **Director y co-director del proyecto:** es el académico que propone, gestiona, dirige y coordina la ejecución del proyecto de investigación, quien deberá ser profesor a tiempo completo de la UITEY y demostrar conocimiento en una de las áreas afines al proyecto de investigación propuesto. El director del proyecto deberá tener al menos 2 publicaciones Scopus en los tres últimos años.
- b) **Co-Director del proyecto:** es el académico que colabora directamente en la ejecución del proyecto de investigación. En caso de ausencia del Director del proyecto, es quien deberá realizar las actividades de gestión para dar continuidad a la ejecución del proyecto. El codirector es considerado como investigador colaborador en el proyecto. El co-director del proyecto deberá tener al menos 2 publicaciones Scopus en los tres últimos años.
- c) **Investigadores colaboradores:** son los académicos a tiempo completo en la UITEY y/o investigadores externos invitados, que participarán en el desarrollo de las actividades de investigación, conjuntamente con el Director y el Codirector del Proyecto y deberán demostrar conocimiento en una de las áreas afines al proyecto de investigación propuesto.
- d) **Personal Técnico de apoyo:** son los estudiantes de carrera de pregrado o posgrado de la UITEY, y/o egresados o profesionales técnicos (personal de apoyo académico) de la UITEY, o cualquier otra universidad que participan en el desarrollo de las actividades de investigación, conjuntamente con el Director del proyecto y los investigadores colaboradores, de acuerdo a los reglamentos establecidos en el Sistema de Educación Superior. Los profesionales técnicos podrán participar en el proyecto resolviendo un tema específico de la investigación.

- e) **Ayudantes de investigación:** son estudiantes de grado, posgrado o egresados de grado que participan en las actividades de investigación.
- f) **Colaboradores Técnicos:** es el personal técnico administrativo que participa en el proyecto mediante el desarrollo de actividades afines a la investigación conjuntamente con el Director, los colaboradores y el personal técnico de apoyo. Este personal no es contratado con fondos del proyecto y podrá ser asignado del personal administrativo de las Unidades internas de la Universidad, a partir de una petición del Director del Proyecto.
- g) **Colaboradores externos:** Personal académico y estudiantil de otras universidades y personal de la industria pueden formar parte del proyecto.

4.4. Pertinencia: los proyectos de investigación deberán estar obligatoriamente enmarcados en las áreas y líneas de investigación vigentes de la UITEY.

4.5. Productos esperados: los proyectos de investigación deberán presentar obligatoriamente al menos un (1) artículo científico como resultado de la investigación y/o el registro de aceptación para publicación del artículo, anexo en al menos una de las bases de datos mencionadas en el reglamento correspondiente.

Adicional deberán presentar, al menos, uno de los siguientes resultados:

- a) Un trabajo de titulación de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Régimen Académico y la normativa interna correspondiente;
- b) Una solicitud de patente presentada y aprobada;
- c) Aplicación tecnológica construida o implementada;
- d) La presentación de una ponencia o póster en un congreso o seminario de relevancia científica;
- e) Libros y/o capítulos de libros;
- f) Proyecto de vinculación con la sociedad aprobado por la UITEY; y,
- g) Otros, acorde a lo señalado en el formato de proyecto de investigación aprobado.

Los resultados también podrán ser utilizados como insumos para la generación de nuevas creaciones intelectuales y/o académicas, reconociendo el aporte de los primeros en la producción de éstas nuevas creaciones.

4.6. Etapa de evaluación. Las propuestas calificadas serán evaluadas por una Comisión de Evaluación de Proyectos de Investigación, designada por la Vicecancillería de Investigación e Innovación o quien hiciere sus veces, quienes

deberán contar con perfiles afines a la temática propuesta. Esta comisión estará compuesta por tres evaluadores, los cuales preferentemente serán externos a la UITEY y guardará los criterios de la evaluación por pares *doble ciego*.

CAPÍTULO III

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN

Artículo 5.- Criterios para la evaluación.- Los puntajes de los siguientes criterios serán establecidos en las bases de la convocatoria para el financiamiento de proyectos internos con fondos concursables de la UITEY.

Criterios:

- a) Relevancia e impacto del proyecto en el medio académico, científico, tecnológico, productivo y/o social, reflejado en el título, los objetivos, actividades, líneas de investigación y objetivo socioeconómico tomando en cuenta el estado del arte y la novedad de la propuesta;
- b) Problema a investigar bien concebido y formulado, metodología coherente con el problema a investigar;
- c) Cronograma y su coherencia con la metodología;
- d) Utilización y distribución del presupuesto;
- e) Participación estudiantil;
- f) Potencial de transferencia tecnológica e innovación.;
- g) Proyectos ligados a vinculación con la sociedad.

CAPÍTULO IV

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Artículo 6.- Notificación de resultados.- Una vez se reciba los resultados por parte de la Comisión evaluadora pertinente, la Vicecancillería de Investigación notificará los resultados finales a los proponentes.

Artículo 7.- Informe de avance semestral: los proyectos aprobados deberán presentar informes de avance de proyecto SEMESTRALMENTE a la Vicecancillería de Investigación e Innovación, o quien hiciere sus veces, indicando el cumplimiento o no de las actividades establecidas en el cronograma o plan de trabajo, en el formato establecido. Deberá hacer constar el avance del proyecto, el cumplimiento

de las actividades, las horas semanales de dedicación real del personal académico y el detalle del presupuesto ejecutado. Se llevará un registro de los productos generados durante ese periodo, pero se anexará la documentación de respaldo solo para aquellos proyectos que hayan finalizado.

Artículo 8.- Incumplimiento de informes: El incumplimiento de la obligación descrita anteriormente podrá ser considerada como causal para la suspensión o terminación del proyecto, y por tanto no se dará paso a solicitudes o requerimientos para el proyecto. Tampoco podrá iniciar el proceso de cierre del proyecto de investigación.

Artículo 9.- Cambio o incorporación de colaboradores: El Director del proyecto podrá solicitar la incorporación y /o cambio de colaboradores en el proyecto de investigación, a al/la Vicecanciller de Investigación e Innovación, o quien hiciere sus veces, donde presentará la justificación, actividades de investigación en las que colaborará, así como la asignación de horas semanales. Además, deberá adjuntar el CV del nuevo colaborador. En caso del cambio o subrogación del Director del proyecto, deberá ser asumido por el Codirector, o reemplazado por un nuevo Director, informando de la misma manera descrita anteriormente.

Artículo 10.- Prórroga: el Director del Proyecto podrá solicitar una prórroga del periodo de ejecución del proyecto, de máximo seis (6) meses. Se podrá justificar la prórroga por las siguientes razones:

- a) **Eventos de casos fortuitos o fuerza mayor:** se llama de fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistirse, como naufragio, terremoto, apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, entre otros.
- b) **Restricción del presupuesto de Estado:** debido a las políticas de gobierno que restrinjan el uso de fondos de inversión a las instituciones públicas, y/o por restricciones del presupuesto general del Estado.
- c) **Disponibilidad presupuestaria tardía:** debido a que los proyectos de investigación usan fondos de inversión, los cuales deben ser aprobados por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador y el Ministerio de Finanzas, cada inicio de año la UITEY debe esperar la disponibilidad presupuestaria para poder hacer uso de los recursos financieros, lo que puede retrasar la ejecución de contratación y adquisiciones necesarias en los proyectos.
- d) **Procesos de adquisición en curso:** debido que existen procesos de adquisiciones que toman un tiempo considerable, los cuales pueden retrasar las

actividades de investigación de los proyectos, generando inconvenientes de índole administrativo.

Artículo 11.- Transferencia de resultados: Toda publicación, material de conferencia, exhibición, video, publicidad, etc., deberá ser entregado una copia, al finalizar el proyecto, dentro de los verificables a la Vicecancillería de Investigación e Innovación, o quien hiciere sus veces. Los Directores de cada proyecto son los responsables del registro, transferencia y difusión de los resultados de la investigación.

11.1.- Patentabilidad y titularidad de los derechos: Los derechos patrimoniales de los productos resultantes, serán de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, respetando los porcentajes de beneficios resultantes de la explotación comercial, que corresponde a los autores y creadores de acuerdo a su grado de participación y deberán estar estipuladas en los convenios y acuerdos respectivos.

Para los proyectos sin colaboración externa, los gastos relacionados con la protección, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual serán cubiertos con fondos de la universidad.

La protección por propiedad intelectual será para el ámbito nacional. No obstante, para el ámbito internacional se procederá a evaluar la pertinencia comercial. Si los integrantes del proyecto y el personal de propiedad intelectual consideran que es pertinente la protección en otros países, la Vicecancillería de Investigación o quien haga sus veces y la Coordinación Jurídica remitirán la solicitud necesaria a nombre de los integrantes del Proyecto, previo convenio entre las partes.

Los gastos de tramitología y observancia serán acordados por las partes. Para el efecto, se tomará en consideración la disponibilidad presupuestaria. La Vicecancillería de Investigación o quien haga sus veces colaborará en los procesos de protección por propiedad intelectual. Los integrantes de un proyecto de investigación, vinculación o transferencia tecnológica deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos de propiedad intelectual. Esta colaboración incluye:

- a) Facilitar la información técnica necesaria para efectuar las evaluaciones correspondientes;

- b) Acompañamiento en la búsqueda del estado de la técnica;
- c) Aportes técnicos para la elaboración de la memoria descriptiva;
- d) Facilitar la información requerida dentro de los requisitos de protección: Acción de personal y datos personales;
- e) Firma de documentos legales requeridos: cesión de derechos, entre otros.

Artículo 12.- Tipos de Proyectos Investigación:

- a) **Proyectos de Investigación Internos:** el objetivo es desarrollar proyectos de investigación en base a una línea de investigación vigente o en una tentativa nueva línea de investigación que conduzca al establecimiento de la misma, en el contexto de las líneas de investigación definidas en la UITEY, o a la exploración de campos no considerados en las líneas de investigación vigentes. Estos proyectos son ejecutados por uno o más investigadores, al menos uno de ellos (Director) deberá ser profesor a tiempo completo en la UITEY.
- b) **Proyectos de Grupos de Investigación:** el objetivo es desarrollar proyectos de investigación en una o varias líneas de investigación vigentes de la UITEY. Estos proyectos son ejecutados por grupos de investigación. Estos Grupos tienen como objetivo potenciar y consolidar la investigación e innovación. Sus integrantes deberán ser al menos tres docentes a tiempo completos en la UITEY. El director deberá pertenecer a un grupo debidamente registrado en la Vicecancillería de Investigación e Innovación o quien hiciere sus veces.
- c) **Proyectos de Investigación Multidisciplinar:** el objetivo es desarrollar proyectos de investigación en una o varias líneas de investigación multidisciplinarias para que éstas sean consolidadas y fortalecidas. Sus integrantes deberán estar conformados por al menos cuatro docentes de la UITEY, el director y codirector deberán pertenecer a distintas Escuelas.
- d) **Proyectos de Transferencia Tecnológica:** el objetivo es el desarrollo de propuestas de productos mínimos viables que pueden ser aprovechados social o económicamente, podrán articularse con la industria, en este caso el informe final deberá contener una evaluación realizada por la industria; de no contener esta relación con la industria, seguirá las directrices de los demás proyectos.

El personal de los proyectos de investigación puede ser conformado por miembros externos de la UITEY, respetando lo mencionado en los literales a, b, c y d.

CAPÍTULO V

CIERRE DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 13.- Finalización del proyecto: los proyectos de investigación finalizarán una vez que se ha cumplido con el periodo de ejecución y/o prórroga, así como con los productos que fueron establecidos en la propuesta del proyecto.

Artículo 14.- Validación del Informe final: El informe de cierre de proyecto deberá estar validado por el Decano de la Escuela a la que pertenece el Director del Proyecto, en el que se detalle y adjunte los verificables que haya descrito en el proyecto, cumplimiento de productos, resultados y horas de dedicación totales del Director y colaboradores del proyecto, en el formato establecido por la Vicecancillería de Investigación e Innovación.

Artículo 15.- Plazo de entrega del Informe final: el informe final con los resultados y/o productos generados de un proyecto de investigación deberán ser presentados hasta máximo cinco (5) meses, contados a partir de la fecha de finalización del proyecto.

El Director del Proyecto, deberá entregar el informe final al/la Vicecanciller de Investigación e Innovación, o quien haga sus veces, donde se detallen los logros alcanzados, anexando los verificables que respalden los resultados y productos alcanzados en el desarrollo del proyecto.

Artículo 16.- Ejecución de gastos: el informe final del proyecto deberá contener la ejecución de gastos del proyecto de investigación, el cual deberá ser presentada por el Director del proyecto, en el formato establecido para el efecto.

Artículo 17.- Incumplimiento: en caso que el Director del proyecto de investigación no presentare el informe o no cumpla con lo establecido en este reglamento, o con alguno de los productos acordados en la propuesta, no podrá presentar o dirigir otro proyecto de investigación durante los dos siguientes periodos académicos ordinarios, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y civiles que puedan originarse.

CAPÍTULO VI

INCENTIVOS POR CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS

Artículo 18.- Reconocimiento: la Vicecancillería de Investigación e Innovación, o quien hiciere sus veces, realizará un reconocimiento mediante un certificado avalado por el Rectorado a aquellos proyectos de investigación que, por su temática e impacto, sean socialmente pertinentes vinculados al incremento de la diversificación productiva y la satisfacción de las necesidades. Este criterio deberá ser entendido en función de las necesidades sociales y del sistema productivo del contexto nacional.

Artículo 19.- Publicación de resultados: la Vicecancillería de Investigación e Innovación, o quien haga sus veces, en conjunto con la Dirección de Comunicación, publicará en la página web institucional un resumen con los proyectos aprobados y en ejecución, así como los productos generados de los proyectos finalizados.

CAPÍTULO VII

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 20.- Sobre la inclusión de estudiantes: La Vicecancillería de Investigación e Innovación, o quien haga sus veces, fomentará la participación de estudiantes en los proyectos de investigación como parte del equipo de investigadores.

Artículo 21.- Sobre el registro: Una vez aprobado el proyecto de investigación, los investigadores deben declarar el número y nombres completos de los estudiantes, así como las carreras a las que pertenecen, con las fechas tentativas del inicio de sus actividades. Esta información se incluye en el formato de proyectos de investigación.

Artículo 22.- Obligaciones de las partes: Los investigadores responsables de los proyectos de investigación, deben seleccionar al menos un (1) estudiante de la carrera afín al proyecto para la implementación de sus actividades. La selección de los estudiantes es de exclusiva responsabilidad de los investigadores, quienes

deben considerar, entre otros, las aptitudes y desempeño demostrado por los estudiantes.

Por lo tanto, los investigadores se comprometen a:

1. Incentivar e involucrar la participación de los estudiantes de carrera o posgrado de la UITEY.
2. Registrar la participación de los estudiantes en el formato establecido.
3. Definir un plan de trabajo realizable por los estudiantes en función de sus competencias y disponibilidad.
4. Dar seguimiento a las actividades realizadas por los estudiantes.
5. Incluir un detalle de las actividades realizadas por los estudiantes en los informes de avance del proyecto de investigación.

Por otro lado, los estudiantes que forman parte de los proyectos de investigación se comprometen a:

1. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Universidad.
2. Velar por la información entregada por el Docente/Investigador y en caso de necesitar compartirla, solicitar la autorización del Director del Proyecto.

Artículo 23.- Evaluación final y reconocimiento a los estudiantes: Al término de la ejecución de las actividades encomendadas al estudiante, los investigadores deben incorporar en el informe final el detalle del desarrollo de las actividades de los estudiantes y sus respectivas evidencias, con la finalidad de evaluar su participación y logros alcanzados tanto en el desarrollo del proyecto como en la devolución y difusión de resultados, para así, en base a la información remitida, realizar el respectivo reconocimiento de la participación de los estudiantes en proyectos de investigación.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Lo que no se encuentre regulado en el presente reglamento, se regirá por lo dispuesto en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y demás normativa vigente, quedando a cargo de la Vicecancillería de Investigación e Innovación, o quien haga sus veces, la adopción de las medidas correspondientes.

SEGUNDA.- Encárguese del cumplimiento del presente reglamento a la Vicecancillería de Investigación e Innovación o quien hiciere sus veces.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los proyectos de investigación que, a la fecha de aprobación de la presente normativa, estén en ejecución habiendo sido aprobados, mantendrán lo establecido en el proyecto, conforme a los informes de avance reportados a la Vicecancillería de Investigación e Innovación.

SEGUNDA.- La Vicecancillería de Investigación e Innovación deberá notificar inmediatamente lo establecido en la presente normativa a los proyectos de investigación que se encuentren ejecución.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Notifíquese con el contenido de la presente resolución al Vicerrectorado Académico/Cancillería y a la Vicecancillería de Investigación e Innovación, a los Decanatos de la Escuelas de la de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay para su ejecución, así como el Programa de Inglés.

SEGUNDA.- Disponer a la Dirección de Comunicación la difusión de la presente resolución.

TERCERA.- La presente resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en la ciudad de San Miguel de Urcuquí, a los 10 días del mes de agosto de 2021.

José María Lalama Aguirre Ph.D.
PRESIDENTE DE LA CIFI-YACHAY

Abg. Mauricio Moya

SECRETARIO AD-HOC DE LA CIFI-YACHAY

Razón.- Certifico que los miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, adoptaron por unanimidad de los miembros presentes la resolución en la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de 10 de agosto de 2021.

Abg. Mauricio Moya

SECRETARIO AD-HOC DE LA CIFI-YACHAY